

0000943-63.2022.8.26.0481

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Idalton Aparecido de Barros Erdelik

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

1ª Vara

Av. Presidente Vargas 1-31, Presidente Epitacio-SP - cep 19470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000943-63.2022.8.26.0481 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000943-63.2022.8.26.0481

Classe - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Idalton Aparecido de Barros Erdelik

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Vistos.

Em proêmio, desentranhe-se a cota ministerial de fls. 32/33 vez que estranha aos autos, devolvendo-a ao Parquet independentemente de recibo.

IDAILTON APARECIDO DE BARROS ERDELIK, qualificado nestes autos, ajuizou pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL, nos termos dos artigos 743 e seguintes do Código Processo Penal e 93 e seguintes do Código Penal, aduzindo que respondeu processo criminal (Ação Penal nº 0012613-79.2014.8.26.0481) e foi condenado, por sentença deste E. Juízo, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 205 dias-multa.

Houve o trânsito em julgado da sentença condenatória em 20/04/2016, tendo sido iniciado o PEC nº 0002140-07.2015.8.26.0996 para cumprimento da sanção corporal imposta, a qual restou extinta pelo cumprimento integral da pena, arquivando-se os autos.

A pena de multa foi inscrita em dívida ativa junto aos autos de conhecimento.

Documentos exigidos pelo art. 744 do CPP juntados aos autos às fls. 06/21.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de reabilitação (fls. 30/31).

É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido.

O pedido comporta acolhimento.

Com efeito, a reabilitação "poderá ser requerida decorridos dois anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar sua execução, computando-se o período de prova do sursis e do livramento condicional, sem revogação, desde que o condenado (Código Penal, art.94, caput):

- a) tenha domicílio no País no prazo acima referido;
- b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;
- c) tenha ressarcido o dano causado.

Pois bem, o requerente comprovou foi extinta a punibilidade em razão do cumprimento integral da reprimenda.

O prazo de 02 anos contados da extinção da pena imposta já foi superado.

Não há notícias de que o requerente tenha residido fora do país nos últimos anos.

Há documento comprovando ter trabalho neste município (fls. 10/14).

De acordo com a Certidão de Distribuição Criminal (consulta junto ao SAJ/SGC), o requerente não mais se envolveu em crimes.

Do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL ajuizado por IDAILTON APARECIDO DE BARROS ERDELIK, qualificado nos autos, e determino que se proceda às comunicações necessárias ao IIRGD (CPP, art. 747), ficando assegurado ao requerente, nos termos do art. 93, caput, do Código Penal, c/c. art. 748 do Código de Processo Penal, o sigilo dos registros sobre o processo de nº 0012613-79.2014.8.26.0481.

Antes, contudo, remetam-se os autos à instância superior para realização do REEXAME OBRIGATÓRIO (CPP, art. 746).

Ocorrendo o trânsito em julgado, e cumprido todo o determinado, deverão ser anotados no sistema SAJ/PG5 o necessário, inclusive com a baixa dos autos, pois retornarão ao arquivo e a reabilitação será arquivada.

P.I.C.

Presidente Epitacio, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA